

Propiedad Intelectual (Primera Parte)

Guía visual sobre la protección legal
de las creaciones intelectuales.

El Escudo Protector del Creador



Escritor
(publica una novela)



Músico
(compone una canción)



Programador
(desarrolla una aplicación)



Fotógrafo
(toma una fotografía original)



“Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento por el término que le acuerde la ley.”

— **Artículo 17, Constitución Nacional Argentina**

Las creaciones son una forma de propiedad. El autor posee derechos exclusivos sobre ellas.

Caso Práctico: Si una persona escribe un libro, nadie puede copiarlo o venderlo sin autorización porque la Constitución protege ese derecho de propiedad.

Alcance de la Protección: Idea vs. Expresión

La ley protege la forma de expresión de una idea, pero NO la idea en sí misma. Las ideas son libres.

La Idea
(No protegida)



Ejemplo: Escribir una historia sobre un detective.

La Forma de Expresión
(Protegida)



Ejemplo: Una novela específica con personajes, diálogos, trama y estilo propios.

Requisitos y el Valor del Registro



Requisitos de la Obra

Requisitos para la protección:

- ✓ - Original.
- ✓ - Resultado de una creación intelectual.
- ✓ - Refleja la personalidad de su autor.

Activación: La protección existe automáticamente desde el momento de la creación (sin trámite).

Función del Registro



El registro NO crea el derecho, sirve como Prueba de:

1. Quién es el autor.
2. Cuándo fue creada la obra.

Ejemplo de aplicación: Si dos personas reclaman haber escrito la misma canción, quien tenga el registro podrá demostrar más fácilmente su autoría.

Protección Jurídica del Software y Bases de Datos

Alcanza tanto a programadores individuales como a empresas desarrolladoras.



Autorizar el uso del programa.

Vender licencias.

Prohibir copias no autorizadas.

Permitir modificaciones.

Protección Especial: Derecho de copia de salvaguarda (Backup) para preservar el programa.

Sistema de gestión empresarial (desarrollado por una empresa).

Aplicación móvil (creada por un programador independiente).

Base de datos (diseñada para una universidad).

Derechos Patrimoniales: La Dimensión Económica

Derechos relacionados con la explotación económica de la obra. Permiten al autor obtener beneficios económicos por el uso de su creación.



Temporales



Transferibles
(Pueden venderse o cederse)



Heredables
(Transmisibles a los herederos)



Independientes
(Pueden ejercerse separadamente)

Duración: Vida del autor + plazo legal determinado para los herederos.

Las 4 Facultades Patrimoniales

1. Reproducción

Autorizar o prohibir copias de la obra.

Ejemplo: Imprimir ejemplares de un libro.

2. Distribución

Decidir cómo se comercializa la obra.

Ejemplo: Vender un libro en librerías.

3. Comunicación Pública

Controlar la difusión al público.

Ejemplo: Proyectar una película en un cine.

4. Transformación

Autorizar adaptaciones o modificaciones.

Ejemplo: Convertir una novela en una película.

Derechos Morales: El Vínculo Personal

No buscan finalidad económica. Protegen el vínculo personal, la identidad y la voluntad del creador.



Perpetuos
(No expiran)



Inalienables
(No pueden venderse)



Irrenunciables
(El autor no puede despojarse de ellos)



Inembargables
(No pueden ser confiscados)

Esto significa que **no pueden venderse ni perderse.**

Las 4 Facultades Morales

1. Divulgación

Decidir si la obra se da a conocer y cómo.

Ejemplo: Un escritor termina una novela y decide no publicarla todavía.

2. Paternidad

Exigir el reconocimiento como autor.

Ejemplo: Un fotógrafo exige que su nombre aparezca junto a sus fotografías.

3. Integridad

Oponerse a modificaciones que deformen la obra.

Ejemplo: Un pintor impide que se modifique digitalmente su obra y se publique como original.

4. Retracto

Retirar obra por razones personales o cambio de convicciones.

Ejemplo: Autor solicita dejar de comercializar una obra porque ya no comparte esas ideas.

Variaciones de Identidad (Derivadas del Derecho de Paternidad)

Obra Anónima



Definición: El autor decide que su identidad no sea revelada públicamente.

Ejemplo: Un escritor publica una novela sin indicar su nombre en la portada.

Estatus Legal: La obra sigue estando totalmente protegida.

Obra Seudónima



Definición: Se publica utilizando un nombre ficticio o artístico en lugar del nombre real.

Ejemplo: Escritores o músicos que utilizan nombres artísticos para firmar.

Estatus Legal: La ley reconoce quién es el verdadero autor detrás del seudónimo.

El Mapa de Titulares: Propietarios del Derecho (Parte 1)

El Autor (El Titular Principal)

Persona física que crea la obra mediante la exteriorización de su pensamiento (creador original).

Ejemplo: Quien escribe un libro o compone una canción.

Los Colaboradores

Participan creativamente y comparten la titularidad.

Ejemplo: Dos autores que escriben conjuntamente un manual.

Los herederos

Reciben los derechos patrimoniales tras la muerte del autor.

Ejemplo: Hijos de un escritor que continúan percibiendo regalías.

El Mapa de Titulares: Adaptaciones y Profesiones Protegidas

Nuevas Creaciones Autorizadas

Traductores / Adaptadores

Adquieren derechos sobre la nueva obra creada.

► Ejemplo: Traducción autorizada de una novela extranjera.

Empresas de Software

Derechos sobre los programas informáticos que elaboran.

Ejemplo: Empresa que desarrolla un sistema de facturación.

Escritores

Científicos

Traductores

Compositores

Ilustradores

Fotógrafos

Diseñadores
gráficos

Escultores

Editores

Programadores